

| 일련 번호 : 광주전남지부 - ③ ~ ⑧                              |        |           |         |        |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|
| 대상 부서 : 기획조정처, 광주전남지부, 경기지부, 대전세종충남지부, 전북지부, 울산경남지부 |        |           |         |        |
| 처분연월                                                | 행정상 조치 | 신분상 조치(명) | 재정상 조치  |        |
|                                                     |        |           | 조치방법(건) | 금 액(원) |
| 2025. 9.                                            | 통보, 개선 | -         | -       | -      |

☐ 제 목 : 장기미수채권(분담금) 관리에 관한 사항

☐ 내 용

### 1. 업무 개요

공단은 1984년부터 2001년 12월까지 공단 운영과 교통안전사업 재원을 마련하기 위해 운전면허소지자 및 차량 소유자에게 운전면허 신규 취득, 적성검사, 자동차 신규 등록, 정기검사 시 교통안전분담금을 부과·징수했으며 일부는 자동차검사 대행업체에 징수를 위탁하였다.

그러나 일부 업체는 공단이 징수한 분담금을 납부하지 않았고, 이에 따라 공단은 2002년부터 2014년까지 약 10여 년간 두 차례 소송을 제기했다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「재무회계규칙」 제7조(회계의 통할과 집행기관)에 따라 지부의 장은 회계 단위 회계책임자가 되며, 제64조(자산의 관리)에 따라 모든 자산을 관계대장에 등재하고 지부는 지부장 책임 하에 관리 의무를 다하여야 한다.

특히, 채권은 「민법」 제162조(채권, 재산권의 소멸시효)에 의거 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되므로 「공단 채권과약(보고) 및 관리철저시달 (감사처-5888, 2013.11.15.)」에 따라 소송제기, 재산과약 조치 등 시효연장 및 추심노력을 철저히 해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지부는 [표 1]과 같이 분담금 미수채권 시효 중단을 위해 2014년 4명을 대상으로 소송을 제기하여 3명은 승소하고 1명은 소멸시효 완성으로 청구가 기각되었으나, 판결 이후 추심 또는 시효연장을 위한 별도 조치

없이 현재에 이르렀으며 당시에 청구 기각되어 회수 가능성이 명백히 없는 2,928,000원을 결산자료에 그대로 반영한 채 대손충당금\* 처리하고 있다.

\* 대손충당금 : 채권이 100% 현금화된다고 가정하지 않고 회수불능 가능성을 미리 반영하여 자산의 과대계상을 방지하기 위해 설정하는 계정, 불확실한 돈에 대해 대비하는 성격

[표 1] 광주전남지부 분담금 미수채권 내역

| 채무업체    | 채무자 | 금액(원)     | 소송결과    | 선고일(확정일)               |
|---------|-----|-----------|---------|------------------------|
| ☆☆공업사   | ○○○ | 2,928,000 | 기각      | 2014. 11. 26.          |
| ★★★★공업사 | ◇◇◇ | 1,000,800 | 이행권고 결정 | 2014.7.28.(2014.8.14.) |
| ○○○○공업사 | ◆◆◆ | 871,630   | 판결      | 2014.9.24.             |
|         | □□□ |           | 이행권고 결정 | 2014.7.28.(2014.8.13.) |

또한, 타 지부(경기, 대전세종충남, 전북, 울산경남) 분담금 미수채권 역시 대부분 소멸시효가 완성된 상태였으며 공단취하, 상속자 상속포기에 따른 민사기각, 패소 등 명백히 회수가 불가능한 내역도 결산자료에 반영되고 있는 등 현황 관리가 제대로 이루어지지 않고 있다.

[표 2] 지방조직 4개소 미수채권 내역

| 지 부    | 총 금액(원)     | 세부사항                                                                                                   |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경 기    | 139,783,350 | 19개 업체 중 공단취하 3, 민사기각 1, 패소 2, 일부변제 2, 누락<br>2016년 10개 업체에 대해 재산명시 신청하였으나 실제<br>채무자에게 송달되었는지 여부 확인 불가능 |
| 대전세종충남 | 11,214,800  | 3개 업체 중 1개 업체 변제 완료, 2개 업체 소멸시효 완성 추정                                                                  |
| 전 북    | 12,716,060  | 1개 업체, 2014년 소송 후 변동 없음, 소멸시효 완성 추정<br>※단, 2014년 전에도 강제집행 물건이 없었고 대표자의<br>소재파악이 불능하여 추심 가능성이 낮았음       |
| 울산경남   | 7,920,000   | 1개 업체, 2014년 소송 후 변동 없음, 소멸시효 완성 추정<br>※단, 2014년 전에도 업체 경매처분, 채무자 주소 불명,<br>재산조회 어려움으로 추심 가능성이 낮았음     |

이에, 각 조직장이 회계단위 회계책임자로서 관리책임이 있지만 인사발령 공백을 예방하기 위해 본부 차원에서 현황을 관리할 필요가 있다.

## □ 관계부서 의견

- 광주전남, 경기, 대전세종충남, 전북, 울산경남지부 안전지원부는 시간이 경과함에 따라 담당자가 부재해 채권관리가 제대로 이루어지지 않았음을 인정했고,
- 기획조정처는 현재 사무분장세척 상 미수채권 현황관리 담당 부서가 모호하므로 분장업무 조정을 검토하겠다는 의견을 제시했다.

## □ 조치할 사항

- 광주전남, 대전세종충남, 전북, 울산경남지부 안전지원부장은 동일사항이 발생하지 않도록 유의,
- 경기지부는 채권의 소멸시효 완성여부를 정확히 확인하여 미완성된 경우 관리를 철저히 하고, (통보)
- 기획조정처는 미수채권 현황관리 담당부서 지정하기 위해 분장업무를 조정해주시기 바랍니다. (개선)